

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI

n. 1847/2025 — 10 gennaio 2025

GIP: Dott.ssa Giulia Romano

Proc. Pen.: n. 4521/2024 RGNR - n. 892/2024 RG GIP

PM: Dott. Francesco Moretti

I. INDAGATI

- ROSSI Mario, nato a Roma il 12/05/1973, amm. unico EDIL ROSSI SRL. Difensore: Avv. Andrea Berlinghieri.
- MARCHETTI Luca, nato a Guidonia il 03/09/1980, titolare GLOBAL BUILDING SAS. Difensore: Avv. Francesca Moretti.

II. CAPI DI IMPUTAZIONE

- A) Truffa aggravata ai danni di ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.) — danno Euro 420.000
B) Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000)
C) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) — Euro 178.500

III. GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

I gravi indizi emergono dalla convergenza di: (a) documentazione SAL falsificata con gonfiamenti sistematici dal 19% al 44%; (b) perizia CT PM che quantifica il danno in Euro 420.000; (c) intercettazioni telefoniche RIT 234/2024 con ammissioni esplicite; (d) analisi dei flussi finanziari con 47 prelievi strutturati; (e) deposizioni testimoniali concordanti.

IV. ESIGENZE CAUTELARI (art. 274 c.p.p.)

Pericolo di inquinamento probatorio (lett. a)

Il PM ha già acquisito la maggior parte delle prove (documenti, testimoni, intercettazioni, conti bancari). Tuttavia, questo Giudice ritiene sussistente un rischio residuale relativo a comunicazioni digitali non ancora acquisite e possibili contatti con testimoni.

NOTA: La motivazione si fonda su argomenti generici ("comunicazioni criptate", "cloud storage") senza specificare concretamente quali prove potrebbero essere alterate.

Pericolo di reiterazione (lett. c)

Rossi è incensurato e il contratto pubblico è terminato. Tuttavia, le modalità sofisticate del modus operandi e la permanenza della struttura societaria EDIL ROSSI SRL configurano un rischio di reiterazione.

NOTA: Non viene allegata documentazione su ulteriori gare pubbliche in corso. L'argomentazione è fondata su considerazioni astratte.

V. MISURE DISPOSTE

Soggetto	Misura	Base normativa	Durata
ROSSI Mario	Divieto esercizio attivita' d'impresa	art. 290 c.p.p.	12 mesi
ROSSI Mario	Sequestro preventivo Euro 420.000 + barca	art. 321 c.p.p.	—
MARCHETTI Luca	Obbligo presentazione PG (2x/sett.)	art. 282 c.p.p.	—
MARCHETTI Luca	Sequestro c/c Global Building SAS	art. 321 c.p.p.	—

VI. AVVISO DELLA FACOLTA' DI RIESAME

Avverso la presente ordinanza, gli indagati potranno presentare ricorso per riesame entro **10 giorni** dalla notifica, ai sensi degli artt. 309 e ss. c.p.p.

Tivoli, 10 gennaio 2025

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Dott.ssa Giulia Romano